

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ZETALÂNDIA
8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Apelação Cível nº 2000004-44.2099.8.26.0200

Origem: 2ª Vara Cível da Comarca de Porto das Águas

Apelantes: Otávio Rezende Campos e Helena Prado Vilela, qualificados nos autos, devidamente representados por advogado constituído

Apelada: Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda., qualificada nos autos, devidamente representada por advogado constituído

Relator: Des. Rafael Quintanilha Serra

ACÓRDÃO

EMENTA

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. LOTEAMENTO. OBRAS DE INFRAESTRUTURA NÃO CONCLUÍDAS NO PRAZO CONTRATUAL NEM NO PERÍODO DE TOLERÂNCIA. AUTO DE CONCLUSÃO UNILATERAL, PRODUZIDO PELA PRÓPRIA LOTEADORA E DESACOMPANHADO DO TERMO DE ACEITAÇÃO DAS OBRAS PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. ATA NOTARIAL E PROVA FOTOGRÁFICA DATADA QUE DEMONSTRAM A AUSÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO E DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL EM TRÊS QUADRAS DO EMPREENDIMENTO. MORA DA PROMITENTE VENDEDORA ANTERIOR À SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO (ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL). RESOLUÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA LOTEADORA. CLÁUSULA DE DECAIMENTO QUE AUTORIZA A RETENÇÃO DE 30% DAS QUANTIAS PAGAS DECLARADA NULA (ARTS. 51, INCISO IV, E 53 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). RESTITUIÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA DOS VALORES DESEMBOLSADOS, CORRIGIDOS PELO INPC DESDE CADA PAGAMENTO E ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Otávio Rezende Campos e Helena Prado Vilela contra a sentença proferida em 11 de novembro de 2009 pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto das Águas, que julgou improcedente o pedido de rescisão do compromisso de compra e venda do lote 07 da quadra 12 do Loteamento Residencial Vale Sereno e de restituição das quantias pagas, condenando os autores ao pagamento das custas e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, de R\$ 84.320,50.

Sustentam os apelantes que o auto de conclusão das obras é documento unilateral, elaborado pela própria loteadora, sem qualquer chancela do Município; que a ata notarial lavrada em 03 de fevereiro de 2009, juntada com a inicial, registra a inexistência de pavimentação e de rede de drenagem nas quadras 10, 11 e 12; que a suspensão dos pagamentos se deu após a constatação do descumprimento; e que a cláusula 9.2, ao autorizar a retenção de 30% dos valores pagos, é nula à luz do Código de Defesa do Consumidor. Pedem a reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas, nas quais a apelada pugna pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

O recurso merece provimento.

A questão central diz respeito à identificação de qual das partes incidiu primeiro em mora, pois dela decorre o regime jurídico da resolução e a extensão da restituição devida.

O auto de conclusão de obras datado de 12 de dezembro de 2008, que serviu de fundamento à sentença, foi produzido pela própria apelada e não veio acompanhado do termo de aceitação das obras pelo Município, documento indispensável para comprovar a efetiva entrega da infraestrutura do loteamento. Prova unilateral, elaborada por quem dela se beneficia, não se presta a demonstrar o adimplemento de obrigação contratual controvertida.

Em sentido contrário, a ata notarial lavrada em 03 de fevereiro de 2009 — portanto anterior ao vencimento da primeira parcela não paga, ocorrido em 10 de fevereiro de 2009 — descreve, com fé pública e mediante registro fotográfico datado, a ausência de pavimentação asfáltica, de guias e sarjetas e de rede de drenagem pluvial nas quadras 10, 11 e 12 do empreendimento, entre as quais se situa o lote prometido aos apelantes. Tal prova não foi impugnada de forma específica em contestação.

Conclui-se, pois, que ao tempo em que os adquirentes suspenderam os pagamentos a loteadora já se encontrava em mora, uma vez esgotado em 27 de dezembro de 2098 o prazo de tolerância de 180 dias. Legítima, portanto, a recusa dos apelantes em prosseguir no cumprimento de sua prestação, a teor do art. 476 do Código Civil, não havendo falar em inadimplemento dos compradores.

Reconhecida a resolução por culpa exclusiva da promitente vendedora, a restituição há de ser integral, sem qualquer retenção, sob pena de se admitir que o fornecedor inadimplente se beneficie do próprio descumprimento. Nessa medida, é nula a cláusula 9.2 do contrato, que autoriza a retenção de 30% das quantias pagas, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e por importar em perda substancial das prestações satisfeitas, incidindo os arts. 51, inciso IV, e 53 do Código de Defesa do Consumidor.

A devolução deve ocorrer em parcela única, no prazo de 15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado, sendo incabível o parcelamento da restituição quando a resolução decorre de culpa da loteadora. Sobre o montante desembolsado, de R\$ 84.320,50, incidirá correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, ocorrida em 22 de abril de 2099.

Invertem-se os ônus sucumbenciais. A apelada arcará com as custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios dos patronos dos apelantes, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, majorados para 15% (quinze por cento) em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, na forma do art. 85, § 11, do mesmo diploma.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar integralmente a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido, declarando a nulidade da cláusula 9.2 do contrato, decretando a rescisão do compromisso de compra e venda por culpa da promitente vendedora e condenando Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda. a restituir aos autores, em parcela única, a integralidade dos valores pagos, no montante de R\$ 84.320,50, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além das custas processuais e de honorários advocatícios de 10%, majorados para 15% em grau recursal.

É como voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 2000004-44.2099.8.26.0200, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Zetalândia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator, que integra este julgado.

Participaram do julgamento os Desembargadores Rafael Quintanilha Serra (Relator), Lúcia Andrade Portela e Aurélio Bentes Falcão.

Sessão de julgamento realizada em 19 de maio de 2100.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Quintanilha Serra, Desembargador Relator, em 19/05/2100.